



PUTUSAN

Nomor 12066 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Anak:

Nama : **RAIHAN RAMADAN DAMANIK;**
Tempat Lahir : Belawan;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/20 Agustus 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan PJKA Stasiun Kereta Api, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku RAIHAN RAMADAN DAMANIK bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku RAIHAN RAMADAN DAMANIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12066 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna Putih;
- 1 (satu) unit jam tangan merek VIVAN;
- 1 (satu) buah kalung warna emas;
- Uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Anak Pelaku;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam beserta kunci;

Dikembalikan kepada Saksi Novayanti;

4. Menetapkan supaya Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RAIHAN RAMADAN DAMANIK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan Merek VIVAN, 1 (satu) buah kalung warna emas, uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah),
Dikembalikan kepada Anak Pelaku;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna Hitam beserta kunci;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12066 K/Pid.Sus/2025



Dikembalikan kepada Saksi Novayanti;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 1 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2025, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik hukum, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak RAIHAN RAMADAN DAMANIK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna Putih, 1 (satu) unit jam tangan merek VIVAN, 1 (satu) buah kalung warna emas, uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Anak Pelaku;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam beserta kunci,
Dikembalikan kepada Saksi Novayanti;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid-Anak/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12066 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2025 melalui Surat Tercatat dan diterima pada tanggal 27 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai *judex factie* salah dalam menerapkan hukum dan tidak sependapat dengan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex factie* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya serta alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex factie* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12066 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex factie* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan PJKA Stasiun Kereta Api, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tepatnya di rumah Anak;
 - Bahwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merek VIVAN, 1 (satu) buah kalung warna emas, uang tunai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam beserta kunci langsung dibawa ke Polrestabes Medan;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Anak lakukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekitar pukul 03.20 WIB di Jalan H. Adam Malik Medan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, tepatnya di pinggir Jalan Umum;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi BK 5794 AMM warna hitam tahun pembuatan 2024 atas nama kepemilikan Anthoni Goh dan 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX Hot 10S warna biru yang masih terpasang di *dashboard* sepeda motornya;
 - Bahwa sebelum melakukan aksinya Anak bersama temannya yang bernama Muhammad Alwi (Penuntutan terpisah) serta teman-teman lainnya yang bernama Aril, Andreas, Faris (DPO) bertemu di Warung Buk Sori Belawan melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan setelah sepakat dengan menggunakan 2 unit sepeda motor;
 - Bahwa kronologi kejadiannya berawal sekitar pukul 03.00 WIB, Anak dan teman-temannya melaju dan melintas di Jalan H. Adam Malik Medan, dimana ketika itu Anak menggunakan sepeda motor Vario warna Hitam yang dikemudikan oleh sdra. Faris (DPO) yang membonceng Anak dengan sdra. Andreas (DPO) sedangkan satu unit

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12066 K/Pid.Sus/2025



sepeda motor lainnya dikemudikan oleh sdra. Zarel (DPO) yang membonceng sdra. Muhammad Alwi (Penuntutan terpisah) dan sdra. Aril (DPO) dimana Ketika itu sdra. Muhammad Alwi memegang senjata tajam jenis clurit melintas juga Saksi korban Anthoni Goh di Jalan Adam Malik Medan dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha NMAX dengan nomor Polisi BK 5794 AMM warna hitam;

- Bahwa begitu melihat Saksi korban Anthoni Goh melintas dengan sepeda motornya Yamaha NMAX dengan nomor Polisi BK. 5794 AMM warna Hitam disepakati bersama kalau saksi korban dan kendaraannya itu yang akan menjadi sasaran kemudian Sdra. Faris dan Sdra. Zarel selaku joki kendaraan mengejar kendaraan yang dikemudikan oleh saksi korban dan karena merasa dikejar saksi korban melarikan sepeda motornya lebih kencang namun akhirnya berhasil dikejar setelah cukup dekat sepeda motor yang dikemudikan oleh sdra. Zarel mendekat dari arah kanan saksi korban dimana sdra. Muhammad Alwi melakukan pengancaman dengan mengacungkan senjata tajam clurit yang dipegangnya kearah saksi korban dengan memerintahkan agar saksi korban untuk berhenti dan kemudian saksi korban melambatkan sepeda motornya lalu sdra. Muhammad Alwi dengan kaki kirinya menendang sepeda motor yang dikemudian oleh saksi korban hingga sepeda motornya terjatuh dan saksi korban pun terjatuh lalu sdra. Muhammad Alwi turun mendekati saksi korban dan mengacungkan senjata tajam ditangannya menakuti saksi korban, yang membuat saksi korban melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa peran sdra. Muhammad Alwi melakukan pengancaman dengan mengacungkan senjata tajam clurit yang dipegangnya kearah saksi korban, sedangkan sepeda motor yang dikemudian sdra. Faris dengan membonceng Anak dengan sdra. Andreas yang berada di belakang sepeda motor yang dikemudiakan oleh sdra. Zarel berjaga jaga mengawasi situasi jalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dijual oleh sdra. Faris dan sdra. Madan kepada seseorang yang dikenal bernama sdra. Panji dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana Anak mendapat bagian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan tersebut Anak gunakan untuk kebutuhan memperbaiki sepeda motor Vario Anak;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak tanpa izin dari saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka pada lengan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri dan mengakibatkan saksi korban menderita kerugian Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Kasasi berpendapat *judex factie* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta pidana yang dijatuhkan pada Anak dalam proses perkara *a quo* telah dirasa tepat dan adil bagi Anak maka alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak beralasan secara hukum oleh karenanya tidak dapat dibenarkan;
- Dengan demikian, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex factie*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12066 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **7 November 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12066 K/Pid.Sus/2025